

הסכם שכירות (בלתי מוגנת)

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ בשנת 2018

בין:

דורון גורביץ תז 034397695

תל אביב

טל 054-4613172

להלן "המושכיר"

מצד אחד

לבין:

052-5707319

shai.yam005@gmail.com

(להלן: "השוכר")

- מצד שני -

הואיל והמשכיר הינו בעלים של דירה בת 2.5 חדרים ברחוב: שדרות דוד המלך מס' 12 זירה מספר 2 בתל אביב- (להלן: "המושכיר"). מס' ארנונה

והואיל וברצון השוכר לשכור את המושכר מהמשכיר בתנאים ולמשך התקופה כאמור בהסכם זה;

והואיל ובמושכר אין דייר הזכאי להחזיק בו ולשוכר ידוע שבשום אופן לא חלים על המושכר חוקי הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 1972 או כל חוק אחר שיבוא במקומו, כמותנה להלן בהסכם זה;

והואיל והצדדים חפצים להעלות את יחסיהם על הכתב, כדי שהסכם זה יהווה את מסגרת היחסים המחייבת ביניהם;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא וכוותרות

(א) המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.

(ב) כותרות הסעיפים הן לצורכי נוחיות בלבד, ולא תשמשנה לפירשנות ההסכם או סעיפיו.

2. אי תחולת חוקי הגנת הדייר

(א) השוכר מצהיר כי לא שילם דמי מפתח עבור המושכר והמשכיר מאשר בזה כי לא קיבל דמי מפתח בקשר למושכר הזה. השוכר מצהיר כי ידוע לו כי הוא אינו דייר מוגן על-פי חוק הגנת הדייר תשל"ב 1972 (נוסח משולב) או כל חוק אחר.

(ב) השוכר לא שילם ולא ישלם כל כספים שהם על חשבון השתתפות בהוצאות הבנייה של המושכר.

(ג) הוצאה והותנה במפורש כי המושכר נמצא בהחזקתו הבלעדית של המשכיר ולא היה קיים דייר הזכאי להחזיק בו ביום 20.8.68 כ"א באב תשל"ח שהוא היום הקובע בהתאם לסעיף 9 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 1972.

(ד) הוצאה והותנה במפורש כי מעבר לחתימת הסכם זה אין השוכר זכאי להחזיק במושכר.

(ה) השוכר מצהיר שלא נתן ולא יתן דמי מפתח כלשהם עבור המושכר ו/או בקשר אליו, כן ידוע לו שביום עריכת הסכם זה היה משוחרר מחוקי הגנת הדייר.

(ו) השוכר מצהיר כי ברורים וידועים לו משמעות הדברים האמורים בסעיפים הקודמים של ההסכם. וברור וידוע לשוכר כי הוא לא יהיה זכאי לטעון שהשכירות הנה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 1972.

3. מטרת השכירות

השוכר/ים מתחייב/ים להשתמש במושכר למטרת מגורים בלבד ומצהיר/ים כי הוא/הם בלבד יתגורר/ו במושכר.

סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

4. הצהרות השוכר

(א) השוכר מצהיר בזאת כי ראה את המושכר ובדק אותו ומצא מתאים לאמור בהסכם זה ולמטרות השכירות. והוא מוותר בזה על כל טענה מכל סוג שהוא (לרבות מום, ברירה ו/או אי התאמה) ביחס למושכר ולטיב המושכר, לרבות פגם או מום בסתר. למעט מום נסתר שידוע עליו למשכיר. התוזה יכנס לתוקף אך ורק בתנאי שכל הליקויים הרשומים בנספח, מלבד סעיפים 2,6,7 בנספח אשר יתבצעו עד כחודש מתחילת התוזה, יתבצעו בהתאם לבקשת השוכר עד תאריך תחילת השכירות.

(ב) הוסכם והותנה בזה כי המושכר יימסר לשוכר במצבו ללא חובה כל שהיא על המשכיר לבצע בו תיקונים ו/או שיפוצים.

(ג) השוכר לא יהיה זכאי להכניס למושכר בעלי חיים ללא הסכמת המשכיר מראש ובכתב.

5. תיקונים וניקיון

(א) השוכר מתחייב לשמור על ניקיון המושכר, וכן על ניקיון הרכוש המשותף של הבניין בו נמצא המושכר.

(ב) השוכר מתחייב להשתמש במושכר וברכוש המשותף (באופן יחסי) באופן זהיר כדי למנוע קלקול או נזק בהם, במידה ואכן יתהוו נזקים או קלקולים כאמור, מתחייב השוכר לתקנם מיד ועל חשבונו, במקרה והשוכר לא ימלא אחר תנאי סעיף זה, יהיה המשכיר רשאי, מבלי לפגוע בזכותו לכל תרופה או סעד אחר, לתקן כל נזק או קלקול ולתבוע מהשוכר לשפוטו בגין ההוצאות שדרושות או עשויות להיות דרושות לצורך תיקון הנזקים או ביצוע התיקונים כאמור. מבלי שהמשכיר יהיה חייב לבסס דרישה זו על כל מסמך או חשבון שהוא.

חל על בעל הדירה לתקן בלאי סביר בדירה תוך זמן סביר אחרת יהיה השוכר רשאי לתקן ולקבל בחזרה את ההוצאות או לקזז משכר הדירה

(ג) קילקול או ליקוי בסיסי (צנרת, חשמל, דוד שמש), יתוקן על ידי המשכיר.

(ד) תיקונים עד סכום של 250 שח לתיקון על חשבון השוכר עד מקסימום 500 שח לשנה. מעל סכום של 250 שח לתיקון רק באישור המשכיר מראש.

(ה) מילוי גז במזגנים על חשבון השוכר
כל קלקול במזגן למעט מילוי גז על חשבון המשכיר, בהנחה שהשוכר יקבל את המזגן עם גז מלא.

(ו) אי תשלום ההוצאות למשכיר כאמור בסעיף 6(ב) הנ"ל, כדין אי תשלום דמי שכירות.

(ז) השוכר מקבל את הדירה ללא סיוע מחודש ויחזיר אותה עם הניגוי כמו שקיבל אותה.

6. שינויים במושכר

(א) השוכר אינו רשאי לעשות כל שינוי במושכר או בחלק ממנו מבלי לקבל על כך את הסכמת המשכיר בכתב ומראש.

(ב) במידה והשוכר יעשה שינוי כל שהוא במושכר שלא בהתאם להסכם זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם. הפרה זו תקנה למשכיר את הזכות לבטל את ההסכם ו/או לתבוע את פינוי המושכר ללא כל צורך בהודעה נוספת, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לכל סעד אחר המוקנה לו על פי ההסכם זה ו/או על פי כל דין והשוכר יהיה חייב לפנות את המושכר.

(ג) לא ישתמש המשכיר כאמור בסעיף 6(ב) לעיל, יישאר השינוי במושכר רכושו של המשכיר בכפוף להסכמתו לתוספת או השינוי. במקרה זה יהיה השוכר מנוע מלתבוע תשלום או תמורה אחרת כל שהיא עבור השינוי או התוספת והשוכר מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה, תביעה או דרישה בהקשר זה.

(ד) פינוי המושכר במקרה של הפרת סעיף 6 בהסכם זה יחייב את השוכר בתשלום דמי השכירות אף לאחר פינוי המושכר לכל התקופה הנקובה בהסכם זה.

(ה) תבע המשכיר סילוק התוספת או השינוי והשוכר טרם או לא נענה לדרישה, תהיה הזכות בידי המשכיר לסלק את התוספת ו/או השינוי ולהחזיר את המצב לקדמותו, על חשבון השוכר והשוכר מתחייב בזאת לשלם למשכיר כל סכום כסף שהמשכיר ידרוש ממנו כתשלום בגין החזרת המצב לקדמותו ניד ומבלי שהמשכיר יהיה חייב לבסס דרישה זו על כל מסמך או חשבון כלשהו.

(ו) אי תשלום הוצאות המשכיר כאמור בסעיף 6(ה) לעיל, כדין אי תשלום דמי שכירות.

סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הוא מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

7. הסבת זכויות

(א) השוכר מתחייב לא למסור ו/או להעביר ו/או להשכיר ו/או למכור את המושכר ו/או כל חלק ממנו ו/או את זכויותיו על פי ההסכם זה, כולן או מקצתן. כמו כן לא להרשות למישהו אחר להשתמש במושכר או בחלק ממנו וכן לא לשתף מישהו בהחזקת המושכר או בשימוש בו. וכן לא לתת למי שהוא זכות במושכר כבר רשות, בתמורה או בלי תמורה, אלא אם קיבל לכך את הסכמת המשכיר מראש ובכתב.

(ב) למרות האמור בסעיף 22 לחוק השכירות והשאילה תשל"א 1971, יהיה השוכר חייב בכל מקרה לקבל את הסכמת המשכיר להעברת השכירות והמשכיר יהיה

רשאי להתנגד לכל העברה כזאת מכל נימוק ומכל טעם ומבלי שאלץ לנמק את התנגדותו.

(ג) מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 8 (א) 1 – (ב), הרי שאם השוכר הוא חברה, או אם השוכר חברה ביסוד, הרי שכל העברת מניות, הקצאת מניות, שינוי הון, מינוי מנהלים או העברת בעלות בנכסי החברה כולם או מקצתם, טעונים אף הם הסכמה מראש ובכתב של משכיר.

(ד) המשכיר יהא רשאי להעביר את זכויותיו (או חלק מהן) במושכר לאחרים מבלי שיהא צריך לקבל את הסכמת השוכרים לכך, ובלבד שזכויות השוכרים עפ"י הסכם זה לא תפגענה כתוצאה מהעברת הזכויות כאמור.

סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הוא מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

8. הטרדת שכנים והפרעה

השוכר מתחייב להשתמש במושכר וברכוש המשותף של הבניין באופן סביר ומקובל לגבי מושכר מהסוג הנ"ל ולא לגרום להטרדה ולהפרעה לשכנים במקום בו נמצא המושכר או לשכנים הקרובים למושכר.

9. ביקור במושכר

המשכיר ו/או בא כוחו רשאים בכל עת בהודעה ובתיאום מראש של 24 שעות להיכנס למושכר במשך שעות היום כדי לבדוק אם תנאי הסכם זה מקוימים. כמו כן רשאים להיכנס למושכר עם קונים ו/או דיירים פוטנציאליים בתיאום מראש השוכר מתחייב שלא למנוע בעד המשכיר ו/או בא כוחו ו/או הנלווים אליהם כניסה חופשית למושכר כאמור. המשכיר ישמור בידי העתק מפתחות המושכר לצורך זה. במידה והשוכר יחליף את מפתחות המושכר, הוא מתחייב להמציא למשכיר תוך 48 (ארבעים ושמונה) שעות העתק מהמפתחות החדשים.

10. הוצאות ותשלומים

(א) השוכר ישא בתשלומים וההוצאות המנויות להלן לתקופת השכירות: -

- i. מים;
- ii. ארנונה
- iii. חשמל;
- iv. גז;
- v. מס וועד בית;

(ב) השוכר יציג וימסור למשכיר על פי דרישתו את כל הקבלות בגין התשלומים החלים עליו על פי הסכם זה, תוך 10 (עשרה) ימים מהמועד האחרון הקבוע לתשלום התשלומים האמורים.

(ג) שילם המשכיר תשלום החל על השוכר לפי הסכם זה ו/או לפי כל חוק, יהיה רשאי לגבות את התשלום מיד השוכר, מבלי שהמשכיר יהיה חייב לבסס דרישה זו על כל מסמך או חשבון. פיגור בתשלום יחייב את השוכר בתשלום הפרשי הצמדה למדד יוקר המחיה ובתוספת ריבית בשיעור 15% (חמש עשרה אחוז) לשנה מיום התשלום על ידי המשכיר ועד למועד הפירעון בפועל.

סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הוא מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

11. תקופת השכירות

25'000

(א) תקופת השכירות תהיה לתקופה של 12 (שנים עשר) חדשים בלבד החל מיום 25/8/2018

ועד יום 25/8/2020 להלן: "תקופת השכירות".
~~תאריך תחילת החוזה מותנה בתיקון השימוש הלקוחים כפי שיתמנה עם המשכיר~~

(ב) השוכר מתחייב לפנות את המושכר מיד בתום תקופת השכירות, דהיינו ביום:

25/8/2020

(ג) השוכר מתחייב להחזיר למשכיר את המושכר בתום תקופת השכירות כשהוא פנוי מכל חפץ ואדם. בכפוף לאמור בסעיף 6 (ג) לעיל.

(ד) השוכר מתחייב להחזיר למשכיר את המושכר במצב טוב ונקי לשביעות רצונו של המשכיר (כפי שקיבל את המושכר לידו למעט בלאי טבעי הנובע משימוש סביר ורגיל).

המשכיר ימסור את הדירה כששני המזגנים בחדרים הגדולים תקינים.
המשכיר לא אחראי לתיקונים של המזגנים אלא במקרה של קילקול בסיסי (בפירוש לא כולל מילוי גז).
המשכיר אחראי לתיקונים של המזגנים למעט מילוי גז

סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הוא מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

12. הפרת ההסכם

(א) במקרה והשוכר יפנה את המושכר מכל סיבה שהיא לפני תום תקופת השכירות, למעט במקרה של הסכמת המשכיר שנתנה מראש ובכתב, יהיה השוכר חייב במלוא תשלום דמי השכירות לכל תקופת השכירות, לפי העניין ולא יהיה זכאי לפטור או שחרור מחובת פירעון דמי השכירות, כולם או מקצתם, ולא להחזרת דמי שכירות כל שהם.

(ב) במקרה והשוכר לא יפנה את המושכר בתום תקופת השכירות, או לאחר שהפר את ההסכם הפרה יסודית, ישלם השוכר למשכיר פיצוי בסך השווה ל-100 (מאה) דולר ארה"ב עבור כל יום איחור בפניו המושכר בפועל וזאת בתור נזק קבוע ומוערך מראש וללא כל צורך בהוכחת מידת הנזק הממשית. הפיצוי ישולם בשקלים חדשים לפי השער היציג של דולר ארה"ב שיפורסם ביום התשלום בפועל.

(ג) אי תשלום במועד של דמי השכירות (מעל 10 ימים) או חלק מהם או כל תשלום אחר מהתשלומים ו/או החיובים החלים על השוכר על פי הסכם זה, יהווה הפרה יסודית של ההסכם וישמש עילה לפינוי המושכר לאלתר והחזרתו לרשותו הבלעדית של המשכיר, כשמושכר פנוי מכל חפץ ואדם בכפוף לאמור בסעיף 6 (ג) לעיל, כמו כן יהיה חייב השוכר בתיקון כל נזק הנדרש במושכר ולתשלום פיצויים מלאים עבור הנזקים שנגרמו למשכיר עקב הפרה זו, זאת מבלי לפגוע בזכותו של המשכיר לכל טען אחר המוקנה למשכיר על פי כל דין.

סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הוא מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

(ב) פעל המשכיר לפי סעיף 13 (א) לעיל, יהיה רשאי - אך לא חייב - לאחסן את כל חפצי השוכר במקום לפי ראות עיניו, ובמקרה זה יהיה חייב השוכר בתשלום דמי האחסנה, ולמשכיר תהיה זכות עיכובן על חפצים אלה. לא שילם השוכר את דמי האחסנה על פי דרישתו הראשונה של המשכיר, יהיה המשכיר רשאי למכור את חפצי השוכר ולפרוע מהם את המגיע לו.

(ג) פעל המשכיר כאמור בסעיף 13 (א) ו/או (ב) לעיל, לא משא המשכיר בכל אחריות לחפצי השוכר ו/או בכל חבות שהיא בגין כל נזק, שבר ו/או אובדן שגרם לחפצי השוכר, כולם או מקצתם, בגין בגין הוצאתם מן המושכר ו/או בגין השארתם בכל מקום שימצא לנכון ו/ בגין אחסונם כאמור בסעיף 13 (ב) לעיל.

(ד) מנגנון פינני: אם לא יפנה השוכר את המושכר עם סיום החוזה, הצדדים נותנים את הסכמתם למינויו של נציג מטעם בעל הדירה ככונס נכסים ^{ע"י} בית המשפט במעמד צד אחד בלבד. תצהיר של בעל הדירה או אדם מטעמו ישמש כרעיה מכרעות לכך שהתמלאו התנאים למינוי כונס נכסים.

(א) דמי השכירות בגין המושכר יהיו סך בשקלים השווה ל- 6400 ₪ (חמש מאות ש"ח) לחודש

[illegible]

סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הוא מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

(א) בתור ביטחון למילוי כל התחייבויות של השוכר על פי הסכם זה, מפקיד השוכר בידי המשכיר עם חתימת הסכם זה ובצמוד לו, שטר ביטחון ע"מ 30.000 ₪ חתום על ידו וערבות של 2 ערבים.

(ב) השטר יוחזר לאחר תשלום כל החובות הקשורות בשכירות ולאחר שהדירה הוחזרה לפי תנאי החוזה.

השוכר יקבל את החזקה במושכר אך ורק לאחר ביצוע ופירעון התשלומים על פי סעיף 14 בהסכם זה. חתימה על שטר חוב, וחתימת ערבים על הסכם זה ועל שטר חוב, והפקדת 3 שיקים לרשויות כאמור בסעיף 15 לעיל.

17. פיצויים מוסכמים

לצד המפר הסכם זה הפרה יסודית ישלם לצד הנפגע פיצוי מוסכם ומוערך מראש בשקלים השווה לסך 10,000 (עשרת אלפים) וזאת מבלי לפגוע בזכותו של הצד הנפגע לכל סעד אחר המוקנה לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

18. שינוי חוזה

לא תתקבל כל עדות ו/או כל ראיה בעל פה בדבר שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או חידוש ו/או הארכת תוקף של הסכם זה, ולא בדבר הסכמה ו/או ויתור בגין הפרת הסכם זה. וכל עדות ו/או ראיה בכל עניין הנוגע, הקשור או הנובע מחוזה זה חייבים להיות בכתב וחתומים ע"י הצדדים.

19. ויתור

מוסכם ומוצהר בזה כי קבלת או המשך קבלת דמי שכירות על ידי המשכיר לא תהווה בשום פנים ואופן הסכמה או ויתור על כל הפרה של ההסכם ו/או זכות כל שהיא של המשכיר, והזכות תהיה למשכיר לנקוט בכל הצעדים וההליכים בגין הפרה של ההסכם בכל עת שיחפוץ.

20. הצהרת הצדדים

הצדדים מצהירים ומאשרים כי קראו את ההסכם על כל סעיפיו והבינו את תוכנו, מהותו ומשמעותו והנם מסכימים לאמור בו.

21. כתובות הצדדים

(א) המשכיר: בכתובת שבמבוא.
(ב) השוכר: בכתובת המושכר

22. הודעות

כל הודעה אשר תישלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה בסעיף 21 לעיל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר עבור 72 (שבעים ושתיים) שעות מעת משלוח ההודעה או אם נמסרה ביד.

23. ביול החוזה

הוצאות ביול החוזה, ככל שילדרש, יחולו על השוכר.

24. שיפוט

לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל הנוגע להסכם זה.

25. פרוטוקול ריהוט:

המשכיר יספק: _____

26. מצב שעונים בכניסה:

שעון מים: מס שעון

מצב מונה בכניסה: _____

שעון חשמל: מסי שעון

מצב מונה בכניסה: _____

בדירה 2 בלוני גז.

ולראיה באו הצדדים על החתום

ה מ ש כ י ר

ה ש ו כ ר / י מ

לכבוד

גורביץ

א.נ.

הנדון: כתב ערבות

18 9000

אני הח"מ, ערב באופן אישי כלפי המשכיר ללא הגבלה בסכום או עניין לכל חובות והתחייבות השוכר
על פי הסכם השכירות אשר נחתם ביני לבין ת.ז. 349769 חובות והתחייבויות קיימות/ובין עתידיות, כספיות או אחרות, והנני מוודע
בזאת מראש על הדרישה האמורה בסעיף 8 לחוק הערבות תשכ"ז - 1967.

ערבות זו הינה עצמאית מחיוביו של השוכר ובלתי תלויה בו, ערבותי זו תחול ללא קי"ג גם אם השוכר
מאיו סביבה שהיא לא יהיה בידו לקיים את חיוביו, כולם או מקצתם. ערבותי זו תחול גם אם יחולו
במהלך תקופת השכירות שינויים בהסכם, לרבות שינויים יסודיים, ובלבד ששינויים אלה מערכו ונחתמו
ע"י השוכר והמשכיר, וכן גם במקרה של הארכת הסכם השכירות לתקופה נוספת ואו עריכת הסכם
שכירות חדש שהוראותיו דומות להוראות הסכם זה.

ולראיה באנו על החתום:

1. שם: _____ ת.ז.: _____ כתובת: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

2. שם: _____ ת.ז.: _____ כתובת: _____

תאריך: _____ חתימה: _____